

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2719/2538

นางสาว ชณา ทิพย์ ย้ง สุข
นาง ทิพวัลย์ กัลยาณกุลหรือเอี่ยม
ประเสริฐ

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

ป.วิ.พ. มาตรา 145

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ถอนโจทก์ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดก ของ ช. ในคดี
แพ่ง แต่คดียังไม่ถึงที่สุด เพราะโจทก์อุทธรณ์ ข้อเท็จจริงยังรับฟังเป็นยุติไม่ได้ จึงใช้
ยัน บุคคลภายนอกคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 145(1) ไม่
ได้ ส่วนบทบัญญัติวรรคแรกที่ว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งใด ๆ ให้มีผลผูกพันนับแต่วันที่
ได้มีคำพิพากษา หรือคำสั่งจนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าว ถูกเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างอื่นเป็นเรื่องที่ให้ถือว่าผูกพัน คู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลที่
พิพากษาหรือมีคำสั่งเท่านั้นคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ถอนโจทก์จากการเป็นผู้จัดการ
มรดกจึงมีผลผูกพันเฉพาะคู่ความในคดีแพ่งนั้นของศาลชั้นต้นไม่มีผลผูกพันถึงคู่
ความในคดีนี้ แม้จำเลยจะเป็นผู้ร้องขอให้ถอนโจทก์ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดก
ในคดีดังกล่าวก็ตาม แต่ก็ เป็นคู่ความคนละคดีกัน จำเลยจึงไม่อาจยกขึ้นอ้างอิงในคดี
นี้ได้ โจทก์ยังคงมีฐานะเป็นผู้จัดการมรดกของช. อยู่ จึงเป็นผู้เสียหายมีอำนาจฟ้อง
จำเลยฐานปลอมตัวสัญญาใช้เงินของ ช. เป็นคดีนี้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายเซว่ง ยังสุขตามคำสั่งศาลแพ่งคดีหมายเลขแดงที่ 21395/2534 จำเลยได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน คือ ภายหลังจากที่นายเซว่งถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2533 จำเลยเปิดตู้เซฟเอาตัวสัญญาใช้เงินเลขที่ 5/2532, 6/2532, 7/2532, 8/2532, 9/2532 และ 10/2532 จำนวน 6 ฉบับ อันเป็นมรดกของผู้ตาย ซึ่งบริษัทฟาร์มกรุงเทพ จำกัด ได้ออกให้แก่ผู้ตายเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 เป็นการชำระราคาที่ดินที่ผู้ตายขายที่ดินไปก่อนตาย จำเลยกับพวกได้สมคบกันปลอมลายมือชื่อของผู้ตายด้านหลังตัวสัญญาใช้เงินทั้ง 6 ฉบับ เพื่อนำไปเบิกเงินและจำเลยกับพวกได้นำตัวสัญญาใช้เงินซึ่งได้ปลอมลายมือชื่อผู้ตายดังกล่าวแล้วไปให้นายฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์ เป็นผู้เรียกเก็บเงินจาก ธนาคารไทยทนุ จำกัด สำนักงานใหญ่และธนาคารได้จ่ายเงินตามตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวรวม 15,750,000 บาท จำเลยได้นำเงินดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์และทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตาย โจทก์เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายกับนางอาณิณนาฏ เสนีวงศ์ โดยผู้ตายได้จดทะเบียนรับรองบุตรแล้ว ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264, 266, 268, 90 และ 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้จึงให้งดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกามีใจความว่า โจทก์ฟ้องจำเลยโดยใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกเป็นผู้เสียหาย มิได้ใช้สิทธิแห่งความเป็นทายาทเป็นผู้เสีย

หาย เมื่อโจทก์ถูกศาลแพ่งพิพากษาให้เพิกถอนจากการเป็นผู้จัดการมรดกของนาย
เชวง ยังสุขในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 2716/2536 แล้ว ประกอบกับการที่ศาล
อุทธรณ์เชื่อว่าโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ในคดีดังกล่าวนั้นเป็นการไม่ชอบด้วยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพราะข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงนอกสำนวน
โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้เห็นว่าการไต่สวนมูลฟ้องคดีนี้ นางอา
นิลนาฏ เสนีวงศ์ พยานโจทก์เบิกความไว้ด้วยว่าเอกสารหมายเลข 4 คำพิพากษาศาล
แพ่งคดีหมายเลขแดงที่ 2716/2536 ที่เพิกถอนนางสาวชนาทิพย์ (เป็นจำเลยคดีดัง
กล่าวและเป็นโจทก์คดีนี้) จากการเป็นผู้จัดการมรดกของนายเชวง ยังสุขจำเลยได้
อุทธรณ์และศาลชั้นต้นรับอุทธรณ์ของจำเลยแล้ว ดังนั้นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่น
อุทธรณ์ของโจทก์ในคดีดังกล่าวจึงมิใช่ข้อเท็จจริงนอกสำนวน เมื่อจำเลยมิได้โต้แย้ง
ให้เห็นเป็นอย่างอื่น การที่ศาลอุทธรณ์ฟังว่า โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ในคดีดังกล่าวแล้วจึง
เป็นการรับฟังที่ชอบด้วยเหตุผลแล้ว ฉะนั้นแม้ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งให้ถอนโจทก์ออก
จากการเป็นผู้จัดการมรดกของนายเชวง ยังสุข ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่
2716/2536ก็ตาม แต่คดียังไม่ถึงที่สุด เพราะโจทก์อุทธรณ์คำสั่งในคดีดังกล่าวอยู่
ข้อเท็จจริงยังรับฟังเป็นยุติไม่ได้ จึงจะใช้ยับยั้งบุคคลภายนอกคดีไม่ได้ ส่วนบทบัญญัติ
ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 วรรคแรก ที่ว่าคำพิพากษา
หรือคำสั่งใด ๆ ให้มีผลผูกพันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งจนถึงวันที่คำ
พิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าวถูกเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนั้นเป็นเรื่องให้ถือว่าผูกพันคู่
ความในกระบวนการพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่งเท่านั้น ดังนั้นคำสั่งของศาล
ชั้นต้นที่ให้ถอนโจทก์จากการเป็นผู้จัดการมรดกจึงมีผลผูกพันเฉพาะคู่ความในคดี
แพ่งหมายเลขแดงที่ 2716/2536 ของศาลชั้นต้น ห้ามมีผลผูกพันถึงคู่ความในคดีนี้ไม่
แม้จำเลยจะเป็นผู้ร้องขอให้ถอนโจทก์ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกในคดีดังกล่าว
ก็ตาม แต่ก็ป็นคู่ความคนละคดีกัน จำเลยจึงไม่อาจยกขึ้นอ้างอิงในคดีนี้ได้ ทั้งนี้
เพราะคำพิพากษาหรือคำสั่งเกี่ยวข้องกับฐานะหรือความสามารถของบุคคลจะยกขึ้นใช้

อ้างอิงหรือใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145(1)ก็ต่อเมื่อเป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ถึงที่สุดแล้วเท่านั้นเมื่อโจทก์ยัง อุทธรณ์คำสั่งในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 2716/2536ของศาลชั้นต้น และคดีอยู่ใน ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์โจทก์ยังคงมีฐานะเป็นผู้จัดการมรดกของนายเชวง ยังสุข อยู่จึงเป็นผู้เสียหายที่มีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ และมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี นั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-มหินทร์ สุรดิษฐ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>